

1501428-50.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2129462/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 11603155 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA,

901/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 2129462 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501428-50.2020.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501428-50.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2129462/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 11603155 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA,

901/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 2129462 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 901/20/025

- DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor Daniel

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

VÍTOR DANIEL foi denunciado e está sendo acusado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 27 de maio de 2020, por volta das 19h24, na rua Carlos Alberto Nemezio, nº 11, Alto de Pinheiros, nesta cidade, ao menos em tese, guardava para a entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 69 (sessenta e nove) eppendorf's contendo cocaína, pesando aproximadamente 72,48g; 45 (quarenta e cinco) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso aproximado de 127,59g; e 19 (dezenove) frascos de Cloreto de Metileno, popularmente conhecido como "lança-perfume", com peso aproximado de 6627,32g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2020 conforme fl. 71.

O réu foi devidamente citado conforme fl. 124 e apresentou defesa prévia às fls. 160/165.

Houve a realização de duas audiências de instrução conforme fls. 213/214 e 217/219, oportunidade na qual foram ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais escritos, oportunidade na qual requereu a condenação conforme art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, bem como o cumprimento da pena em regime fechado.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Não sendo este o entendimento, pede pela aplicação do parágrafo 4º da legislação pertinente, bem como que seja aplicada a detração penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviço à comunidade.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 05) boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (f. 12) pelo laudo (fls.63/65) e pela prova oral produzida.

Posto isso, de rigor consignar que, para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

A testemunha Erique Aparecido Marson, Guarda Municipal, foi ouvida em juízo e alegou que, devido a uma denúncia, estava fazendo patrulha próxima a um bar que é um ponto de traficância e, ao avistar o réu saindo de uma área de mato na rua do bar, resolveu abordá-lo. Alegou que, ao revistar Vítor, não encontrou nada em seu poder, então adentrou ao local de onde ele saiu, deparando-se com uma sacola. Dentro da sacola havia entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Disse que não se recordam quais eram os entorpecentes, mas acredita que era cocaína, maconha e lança perfume. Informou que, ao questionar Vítor sobre as drogas, o réu alegou que era de outra cidade e que era o segundo/terceiro dia que ele estava traficando, pois não encontrava trabalho. Afirmou, ainda, não reconhecer o réu nos meios policiais.

A testemunha José Antônio Graal, Guarda Municipal, foi ouvida em juízo e corroborou a versão de seu colega de trabalho.

O réu Vítor Daniel foi interrogado em juízo e alegou que estava no bar na noite do ocorrido quando avistou uma viatura passando na rua do bar. Disse que, quando foi para fora do bar, a viatura parou para fazer a abordagem nele. Alegou que um dos Guardas ficou com ele em frente ao bar, enquanto três outros guardas foram até "o mato", perto do bar. Quando voltaram, eles tinham uma sacola em mãos, o algemaram e levaram até a Delegacia. Informou que não conhecia os guardas que o abordaram.

Analisando detidamente o quadro probatório coligido aos autos, verifico a existência de dúvidas acerca da autoria do fato descrito na inicial acusatória.

Os guardas afirmam que avistaram o réu "saindo" do mato e que, ao entrarem no local, localizaram uma sacola com entorpecente e dinheiro. Pois bem, verifico que inexistem nos autos prova da traficância do réu. Houve, na verdade, a apreensão de entorpecente em um matagal, inexistindo qualquer indício para que se possa atribuir a propriedade do entorpecente ao réu, tal como a presença de eppendorf's na vestimenta do réu semelhantes àqueles apreendidos ou afins. Ou seja, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal com o réu.

Assim, de rigor o reconhecimento da fragilidade probatória, não bastando, no caso concreto, as declarações das testemunhas ouvidas.

Ante o exposto, a dúvida quanto ao delito de tráfico é inegável. Não se pode concluir, com segura base probatória, que o acusado estivesse, de fato, praticando a traficância no local.

Conclusão diversa dependeria de outras provas, ausentes nestes autos. Fato é que o sistema de aplicação da lei penal não se baseia em suposições e deduções, mas em indícios e fatos comprovados, elementos que faltaram no presente caso. Sendo ônus primeiro da acusação provar a imputação em todos os seus termos, incide o axioma do in dubio pro reo.

Por esses termos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para ABSOLVER o réu VÍTOR DANIEL, qualificado nos autos, da imputação da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e assim o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD.

P.R.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Paulínia, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA